

À Douta Relatoria do Agravo de Instrumento que Tramita perante a Egrégia 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Processo nº.: 5300098-40.2025.8.21.7000;

Agravante: HDI Seguros S.A.;

Demandado: Maicon Denti;

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do Cumprimento de Sentença em epígrafe, por seus procuradores signatários, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar suas **CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO** interposto pela executada HDI SEGUROS S.A., consubstanciadas nas razões em anexo.

Requer, assim, seja o presente arrazoadado recebido, processado e, ao final, sirva para fundamentar o total improvimento do recurso interposto pela Agravante, mantendo-se hígida a correta decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, por ser medida de lédima Justiça.

Nesses termos, pede deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 12 de novembro de 2025.

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927



Rua João Ruaro, 329, sl 501, Frederico Westphalen-RS

(55) 9 9114-0523

contato@bravoadvocacia.adv.br

CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo nº.: 5300098-40.2025.8.21.7000;

Agravante: Hdi Seguros S.A.;

Demandado: Maicon Denti;

EGRÉGIO TRIBUNAL,

COLEND A CÂMARA,

NOBRES JULGADORES.

I. SÍNTESE DA LIDE

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HDI SEGUROS S/A contra a decisão do Evento 82 que, em cumprimento de sentença (5001483-31.2024.8.21.0049), rejeitou a impugnação por inovação/preclusão e determinou o prosseguimento. O título transitou em julgado em 15/10/2024, mantendo: (i) conserto integral do caminhão; (ii) lucros cessantes de R\$ 3.000,00/mês desde 23/02/2021 até o efetivo conserto; (iii) IGP-M + juros de 1% a.m.

A demanda principal visou a reparação de danos decorrentes de grave acidente de trânsito ocorrido em 23 de fevereiro de 2021, causado por culpa exclusiva do condutor do veículo segurado pela Agravante, o qual, em manobra imprudente de ultrapassagem em local proibido e em altíssima velocidade, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão do Agravado.

Após exaustiva instrução, sobreveio a sentença (Evento 78 dos autos principais), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos emergentes (conserto integral do veículo, orçado inicialmente em R\$ 62.515,00) e lucros cessantes (R\$ 3.000,00 mensais desde o acidente até o efetivo conserto). A responsabilidade da Agravante (HDI) foi expressamente limitada ao valor da cobertura prevista na apólice para danos materiais (R\$ 150.000,00).

O Agravado recorreu da sentença (Evento 95), buscando a majoração dos lucros e a procedência dos danos morais e depreciação, recurso este que foi desacolhido por esta Colenda Câmara (Evento 10), sobrevindo o trânsito em julgado em 15 de outubro de 2024.

Iniciado o Cumprimento de Sentença (Nº 5001483-31.2024.8.21.0049), a Agravante foi intimada e apresentou Impugnação (Evento 15), alegando excesso de execução. Sustentou ter realizado pagamentos administrativos anteriores à sentença, no valor de R\$ 64.866,36, a terceiros (outra vítima do acidente) e à própria corré (R.A. Mesquita), pretendendo abater tal montante do limite da apólice. Depositou judicialmente apenas o que entendia como saldo devedor (R\$ 112.148,84).

O Douto Juízo *a quo*, em decisão irretocável (Evento 82), julgou **IMPROCEDENTE** a Impugnação. O magistrado reconheceu que a tentativa de deduzir **valores jamais mencionados ou comprovados durante a fase de conhecimento** configurava clara e inadmissível **inovação processual**, estando a matéria preclusa.

É contra esta decisão que a Agravante se insurge, tendo obtido, em caráter liminar, o efeito suspensivo (Evento 6 deste Agravo). Contudo, como se demonstrará, o recurso não merece prosperar, devendo a decisão de primeiro grau ser integralmente mantida.

II. PRELIMINARMENTE

a) Não conhecimento por inovação recursal

A Agravante introduz, nesta fase, questões que não foram submetidas ao Juízo de origem nem integram a decisão agravada. Busca, entre outras medidas, aplicar legislação superveniente (Lei 14.905/2024) para **alterar índices de correção e juros já definidos no título executivo**, bem como reabrir bases e deduções que não foram objeto de deliberação. Dessa forma, os pontos recursais invocados não guardam pertinência direta com o conteúdo da decisão atacada.

Sendo assim, não há devolução válida dessa matéria ao Tribunal. Em recurso, é vedado inovar: o que não foi oportunamente alegado e provado está alcançado pela preclusão (CPC, arts. 336, 434 e 507).

Além disso, em cumprimento de sentença prevalece a estrita vinculação ao título e à coisa julgada (CPC, arts. 502 e 509, §4º), o que impede a modificação de critérios já fixados ou a inclusão de abatimentos estranhos ao crédito exequendo.

Por conseguinte, conhecer desses capítulos ampliaria indevidamente o escopo do agravo, convertendo-o em sucedâneo de revisão do próprio título, o que o CPC não autoriza, notadamente nesta etapa executiva. Em razão disso, impõe-se reconhecer a inovação recursal e a incompatibilidade dos pedidos com o objeto da decisão agravada.

Diante do exposto, requer-se o não conhecimento dos pontos inovadores do agravo, especialmente aqueles que pretendem substituir os critérios de atualização e juros fixados no título e reconfigurar a base do débito com deduções alheias à coisa julgada. Subsidiariamente, caso superada a preliminar, que tais pretensões sejam rejeitadas por afronta à coisa julgada e à preclusão.

III. DAS RAZÕES PARA REJEIÇÃO DO RECURSO

a. Da preclusão consumativa e da inovação processual (arts. 336, 434 e 507 CPC)

A decisão agravada, que rejeitou a impugnação da Agravante, fundamentando de maneira precisa na ocorrência de inovação processual e na preclusão. A Agravante, em suas razões recursais, tenta descaracterizar sua falha processual, tratando a matéria como se fosse mera aplicação do artigo 781 do Código Civil, o que não condiz com a realidade.

Estamos diante, portanto, de um típico caso de preclusão consumativa e inovação processual, como corretamente reconheceu a decisão de Evento 82.

A questão não é o limite da apólice, mas sim *o que* pode ser deduzido desse limite, **matéria fática que deveria ter sido arguida no momento oportuno**.

O processo de conhecimento, que tramitou por anos (2021 a 2024), foi o momento adequado para que a seguradora apresentasse todos os fatos modificativos ou extintivos do direito do Autor, conforme preceitua o artigo 336 do Código de Processo Civil. A Agravante alega ter realizado pagamentos que totalizam R\$ 64.866,36 em maio, junho e setembro de 2021. Ora, tais pagamentos ocorreram *antes* da audiência de instrução (2023) e *antes* da própria sentença (2023) e portanto, deveriam ter sido alegados e provados na cognição sumária (art. 336 e 434 CPC).

Durante toda a instrução processual, a Agravante teve inúmeras oportunidades para informar ao Juízo a existência desses pagamentos e provar que eles efetivamente erodiram o limite da apólice disponível para indenizar o Agravado. Em sua contestação (Evento 16), limitou-se a defender a inexistência de culpa e a impugnar os valores pedidos, **sem jamais mencionar que a cobertura de danos materiais já estaria parcialmente comprometida.**

Nesse sentido, verifica que a seguradora não os trouxe na contestação (Ev. 16), silenciou nas alegações finais (Ev. 71); bem como deixou a sentença (Ev. 78) e o acórdão (Ev. 10) se formarem sem essa matéria. E agora, em cumprimento de sentença, pretende reabrir o mérito.

A Agravante permitiu que o processo fosse instruído, julgado em primeira instância (Evento 78) e em grau de recurso por esta Colenda Câmara (Evento 10), sempre com base na premissa de que o limite de R\$ 150.000,00 estava integralmente disponível para a pretensão do Agravado.

Somente agora, em fase de execução, quando confrontada com o pagamento, é que a Agravante apresenta fatos novos, convenientemente omitidos por anos.

Portanto, a decisão do Juízo de primeiro grau (Evento 82) está correta ao reconhecer a preclusão consumativa. Aceitar a tese da Agravante neste momento seria permitir a reabertura da discussão de mérito e a alteração dos contornos fáticos da lide, o que viola frontalmente a coisa julgada e a segurança jurídica.

O título executivo judicial estabeleceu a condenação e o limite da apólice com base no que foi alegado e provado, não podendo ser modificado por fatos pretéritos que a parte optou por omitir, de modo que o recurso da seguradora deve ser desprovido.

b. Da impossibilidade de compensação de dívidas de terceiros

Mesmo superada a preclusão, é juridicamente impossível deduzir do crédito do exequente valores pagos a terceiros estranhos ao título (ou à corré).

Isso porque, o título (Ev. 78) vincula a obrigação ao AUTOR MAICON (conserto + lucros cessantes). Compensar gastos alheios ao título desvirtua a coisa julgada (CPC, arts. 502 e 509, §4º).

Sendo assim, caso a Agravante suponha direito regressivo, a via é ação própria, não abatimento contra o crédito do exequente.

A Agravante, contudo, confessa em sua impugnação (Evento 15) e no próprio Agravo (Evento 1) que os valores que pretende "abater" foram pagos: 1) à "SPACE CABINES 323 LTDA ME" (R\$ 42.806,36); 2) a "MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS" (R\$ 7.060,00); e 3) à corré "REALME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT" (R\$ 15.000,00).

Excelências, o Agravado não recebeu esses valores. A Agravante busca, na prática, uma compensação, o que é juridicamente vedado pelo artigo 368 do Código Civil, pois o Agravado (Maicon Denti) não é, ao mesmo tempo, credor e devedor da Agravante.

Os pagamentos feitos ao condutor do terceiro veículo (Sr. Manoel Medeiros, do Ford Cargo) ou à própria segurada (R.A. Mesquita) são referentes a obrigações distintas e não podem, em hipótese alguma, ser descontados da indenização judicialmente deferida ao Agravado, ainda mais quando sequer foram mencionados no processo de conhecimento ou oportunizado ao exequente (vítima do acidente) questioná-los.

A relação da seguradora com seu segurado (R.A. Mesquita) e com as outras vítimas do acidente é autônoma. Se a Agravante utilizou o limite da apólice para cobrir outros supostos danos, que repete-se, sequer foram mencionados antes do cumprimento de sentença, essa gestão é de sua inteira responsabilidade e deve ser discutida com seu cliente (o segurado), não podendo ser oposta ao terceiro prejudicado (o Agravado), que buscou seus direitos pela via judicial.

A sentença determinou a responsabilidade solidária da HDI até o limite da apólice *para esta ação*. Tendo a seguradora omitido que já havia utilizado parte desse limite, ela deve agora arcar com o ônus de sua própria desídia processual, respondendo pelo valor integral da cobertura (R\$ 150.000,00) para a quitação da dívida com o Agravado.

Não há, portanto, qualquer excesso de execução, mas sim uma tentativa infundada da Agravante de se eximir de sua obrigação líquida e certa, transferindo ao Agravado o prejuízo de supostos pagamentos feitos a terceiros, o que resta impugnado também, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao agravo.

c. Da Necessária Revogação do Efeito Suspensivo Deferido Liminarmente

A Agravante obteve, em caráter preliminar (Evento 6 deste recurso), a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que sua tese seria "plausível" e que a questão seria "própria da fase de cumprimento de sentença". Respeitosamente, roga-se a esta Colenda Câmara pela reconsideração e revogação de tal medida, com base nos argumentos ora apresentados.

Conforme exaustivamente demonstrado, o *fumus boni iuris* (probabilidade de provimento) da Agravante é nulo. **Seu recurso baseia-se integralmente em matéria fática acobertada pela preclusão consumativa e em tese juridicamente insustentável** (compensação de dívidas de terceiros). A decisão agravada (Evento 82) aplicou corretamente o direito processual e material.

Por outro lado, o *periculum in mora* (risco pela demora) milita inteiramente em favor do Agravado.

Isso porque, o caminhão do Autor, seu único instrumento de trabalho, encontra-se parado e destruído desde 23 de fevereiro de 2021. A sentença (Evento 78), proferida em maio de 2023, determinou o conserto em 60 dias, o que nunca foi cumprido pela Agravante.

O Agravado está há mais de quatro anos e oito meses sem sua fonte de renda. **A suspensão da execução, deferida liminarmente, serve apenas para premiar a Agravante por sua própria omissão processual e protelar ainda mais o sofrimento do Agravado, que vê os lucros cessantes se acumularem justamente porque a Agravante se recusa a cumprir a obrigação principal: o conserto do veículo.**

Além disso, o depósito de R\$ 112.148,84 não exaure a obrigação, sequer é suficiente para cobrir os lucros cessantes já acumulados, que à época do início da execução já somavam R\$ 127.367,52.

Os cálculos (Ev. 22) demonstram saldo expressivo e base de cálculo para multa/ honorários do art. 523, §1º. Em 30/09/2024, a memória indicava: base R\$ 181.134,79; multa 10% = R\$ 18.113,47; honorários 10% = R\$ 18.113,47; totalizando R\$ 217.361,73, todos após compensar o depósito judicial (Ev. 14).

Sendo assim, tem-se que os requisitos do art. 525, §6º são cumulativos e não há garantia integral do juízo, bem como o perigo é inverso, pois o Autor está há anos sem renda do caminhão e os lucros cessantes seguem correndo até o efetivo conserto, nos termos do título.

Logo, o efeito suspensivo apenas premia a inércia da seguradora e amplia o dano.

IV. DOS PEDIDOS

Em razão do exposto, o Agravado **MAICON DENTI** requer a esta Colenda Câmara:

a) o recebimento e processamento destas contrarrazões, por serem tempestivas e pertinentes;

b) preliminarmente, o não conhecimento dos capítulos inovadores do agravo, que pretendem aplicar legislação superveniente e substituir critérios de atualização/juros já fixados no título, por inovação recursal e ofensa à coisa julgada (CPC, arts. 502 e 509, §4º), sendo assim limitada a devolução do recurso ao que efetivamente foi decidido;

c) a revogação do efeito suspensivo concedido liminarmente (Evento 6), em razão de não haver garantia integral do juízo (CPC, art. 525, §6º) e existir *periculum in mora* inverso em desfavor do Agravado, de modo que o cumprimento de sentença prossiga regularmente;

d) no mérito, seja totalmente negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se, dessa forma, a decisão do Evento 82 que rejeitou a impugnação por preclusão e inovação processual e determinou o prosseguimento da execução;

e) o reconhecimento da insuficiência do depósito e da garantia do juízo e, em consequência, a determinação do prosseguimento executivo imediato (inclusive via SISBAJUD e demais meios constritivos), com a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC, conforme a memória de cálculo já juntada, devendo os valores ser atualizados até o efetivo pagamento;

f) a condenação da Agravante ao pagamento das custas processuais e a **majoração dos honorários em grau recursal**, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional realizado nesta instância;

g) subsidiariamente, caso este E. Tribunal entenda cabível verba honorária pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, que haja a majoração dessa verba em razão do trabalho desenvolvido pelo patrono do Agravado em primeiro grau e também em segundo grau.

Nesses termos, pede deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 12 de novembro de 2025.

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927